

予備独自問題 H27-17

(配点：3)

月 日

月 日

捜査機関による搜索差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 搜索差押えを行うには、必ず搜索差押許可状が発付されていなければならない。
- イ. パソコンを差し押さえる際は、その記録媒体に記録された電磁的記録の内容を必ず確認しなければならない。
- ウ. 身体を拘束されていない被疑者の体内から尿を採取するために最寄りの病院に連行する場合、搜索差押許可状に加え勾引状が発付されていなければならない。
- エ. 公訴を提起した後に搜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
- オ. 搜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときは、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と搜索差押許可状が発付されている旨を告げて、搜索差押えを行うことができる。

No.79	捜査機関による搜索差押え						正答率
予備H27-17	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 2	25%

ア 誤っている

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押、搜索又は検証をすることができる（220条1項2号）。そして、逮捕に伴う差押え・搜索・検証は、令状なしに行うことができる（220条3項）。よって、搜索差押えを行うには、必ず搜索差押許可状が発付されていなければならないわけではない。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

最決平10.5.1（百選24事件）。判例は、「令状により差し押さえようとするパソコン、フロッピーディスク等の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしに右パソコン、フロッピーディスク等を差し押さえることが許される」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、捜査官が差押えをする場合、被疑事実との関連性を肯定できると判断したときに差し押さえるというのが原則であるが、フロッピーディスクには、文書のような可視性、可読性がない上、大量の情報を記録でき、記録された情報の消去や加工も容易であるという性質があるということを挙げている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

最決平6.9.16（百選29事件）。判例は、強制採尿令状により採尿場所まで被疑者を連行できるかについて、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができないだけでなく、このような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである」ということを挙げている。よって、強制採尿に伴う連行のためには、強制採尿令状としての搜索差押許可状（最決昭55.10.23、百選28事件）のみで足り、勾引状の発付は不要である。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

113条1項本文、222条参照。法は、裁判所の行う搜索差押えについては、手続の公正を維持するため、被告人・弁護人の立会権を認める（113条1項本文）が、捜査機関が令状を得て行う搜索差押えについては、被疑者・弁護人等に立会権は認めていない（222条は113条を準用していない）。これは、捜査機関による搜索差押えに関しては、捜査の利益を考慮し、被疑者、弁護人の立会権を認めないものである。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている ★

73条3項、201条2項参照。法は、被疑者・被告人の身柄確保を図る逮捕・勾留に関しては、令状を所持しないためこれを示すことができない場合であっても、「急速を要するとき」に、その執行を認める緊急執行の制度を設けている（73条3項、201条2項参照）。ここに「急速を要するとき」とは、令状を入手するまで放置しておけば、被疑者・被告人の所在が不明となり令状の執行が著しく困難となるおそれがある場合をいう。これに対し、身柄確保を図るものではない搜索差押えについては、緊急執行を認める規定はない。したがって、本記述は誤っている。